

Minuta - Negar Seguimento

Decisao TRF2: TRF2-LIVE-7 (5043111-76.2020.4.02.5101)

Tema TNU: 14

Situacao do tema: Julgado

Questao submetida: Saber se laudo pericial extemporâneo afasta força probatória das condições especiais de trabalho.

Tese firmada: Na aposentadoria especial a apresentação de laudo pericial extemporâneo não afasta sua força probante, desde que não modificadas as condições do ambiente. Vide Súmula 68 da TNU.

Fundamento da análise: A decisão trata de revisão de aposentadoria por tempo de contribuição com foco no reconhecimento de tempo especial por exposição a agentes nocivos (ruído e químicos), alinhando-se ao entendimento da TNU (Tema 14 e Súmula 68) de que laudos extemporâneos possuem força probatória se as condições ambientais não foram alteradas.

Ato sugerido: Negar Seguimento